

专题七 询问 VS 讯问

1、询问和讯问的对象区别？

答：在行政案件里，询问的对象是好人、坏人、证人，在刑事案件里，是好人、证人；讯问只出现在刑事案件里，只针对坏人。

2、在刑事案件办理过程中，民警进行询问和讯问需要审批吗？

答：出具《询问通知书》的，需要经过办案部门负责人批准，讯问不需要审批。

3、询问好人和证人有时间限制吗？

答：法律没有规定时间限制，但在实际工作中，参照讯问的时间。

4、讯问有时间限制吗？

答：有啊，适用传唤的时间，12—24 小时。

5、讯问和询问违法嫌疑人的地点有什么区别？

答：没有本质区别，核心要求就是安全和效率。

6、讯问犯罪嫌疑人可以在现场进行吗？

答：紧急情况下可以。

7、行政案件里的询问和刑事案件里的询问都需要制作《询问通知书》吗？

答：行政案件里，一般出示警察证即可，必要时，也可以书面、电话或者当场通知其到公安机关提供证言。

刑事案件中，现场询问的出示警察证，如果到其所在单位、住处

或其提出的地点，应当出示《询问通知书》和人民警察证，必要时，可以书面、电话或当场通知证人、被害人到公安机关提供证言。

8、对哪些人询问或讯问需要进行人身安全检查和信息采集？

答：第一、在行政案件中，对查获或者到案的违法嫌疑人应当进行人身安全检查。

第二、在刑事案件中，对传唤、拘传的犯罪嫌疑人，应当进行安全检查，无须办理检查证。

第三、进行安全检查后，应当根据办案需要，按照操作规范对违法犯罪嫌疑人进行信息采集，对采集的信息应当及时录入信息库进行核查、比对，并按照规定妥善保管。

9、人身安全检查后，发现的违禁品如何处理？无关物品如何处理？

答：对于违禁品是扣押。对无关物品是登记、保管、退还。

关联法条：《公安机关办理行政案件程序规定》第五十三条 对查获或者到案的违法嫌疑人应当进行安全检查，发现违禁品或者管制器具、武器、易燃易爆等危险品以及与案件有关的需要作为证据的物品的，应当立即扣押；对违法嫌疑人随身携带的与案件无关的物品，应当按照有关规定予以登记、保管、退还。安全检查不需要开具检查证。

10、询问和讯问过程中，遇到未成年人怎么办？

答：询问或讯问未成年人时，应当通知其父母或者其他监护人到场，其父母或者其他监护人不能到场的，也可以通知未成年人的其他成年亲属，所在学校、单位、居住地基层组织或者未成年人保护组织的代表到场，并将有关情况记录在案。确实无法通知或者通知后未到场的，

应当在询问笔录中注明。

11、第一次询问违法嫌疑人和第一次讯问犯罪嫌疑人，家庭主要成员是不是必须要问的？

答：询问是必要时，问家庭成员；而讯问，应当问家庭成员。

关联法条：

《公安机关办理行政案件程序规定》第73条 首次询问违法嫌疑人时，应当问明违法嫌疑人的姓名、出生日期、户籍所在地、现住址、身份证件种类及号码，是否为各级人民代表大会代表，是否受过刑事处罚或者行政拘留、强制隔离戒毒、社区戒毒、收容教养等情况。必要时，还应当问明其家庭主要成员、工作单位、文化程度、民族、身体状况等情况。

违法嫌疑人为外国人的，首次询问时还应当问明其国籍、出入境证件种类及号码、签证种类、入境时间、入境事由等情况。必要时，还应当问明其在华关系人等情况。

《公安机关办理刑事案件程序规定》203条第三款 第一次讯问，应当问明犯罪嫌疑人的姓名、别名、曾用名、出生年月日、户籍所在地、现住址、籍贯、出生地、民族、职业、文化程度、政治面貌、工作单位、家庭情况、社会经历，是否属于人大代表、政协委员，是否受过刑事处罚或者行政处理等情况。

1、询问违法嫌疑人和讯问犯罪嫌疑人，什么情况下应当录音录像？

答：死刑、无期、重大案件以及性侵未成年案件，询问被害人。

《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百零八条 讯问犯罪嫌疑人，在文字记录的同时，可以对讯问过程进行录音录像。对于可能判处无期徒刑、死刑的案件或者其他重大犯罪案件，应当对讯问过程进行录音录像。

前款规定的“可能判处无期徒刑、死刑的案件”，是指应当适用的法定刑或者量刑档次包含无期徒刑、死刑的案件。“其他重大犯罪案件”，是指致人重伤、死亡的严重危害公共安全犯罪、严重侵犯公民人身权利犯罪，以及黑社会性质组织犯罪、严重毒品犯罪等重大故意犯罪案件。

对讯问过程录音录像的，应当对每一次讯问全程不间断进行，保持完整性。不得选择性地录制，不得剪接、删改。

《公安机关办理行政案件程序规定》77 条第三款：询问时，可以全程录音、录像，并保持录音、录像资料的完整性。

2、讯问/询问过程中，翻译人员在哪儿签字？

答：翻译人员应当在询问笔录的结尾处签名。翻译人员应当在讯问笔录上签名。

《公安机关办理行政案件程序规定》第七十五条 询问未成年人时，应当通知其父母或者其他监护人到场，其父母或者其他监护人不能到场的，也可以通知未成年人的其他成年亲属，所在学校、单位、居住

地基层组织或者未成年人保护组织的代表到场，并将有关情况记录在案。确实无法通知或者通知后未到场的，应当在询问笔录中注明。

《公安机关办理刑事案件程序规定》第三百二十三条 讯问未成年犯罪嫌疑人，应当通知未成年犯罪嫌疑人的法定代理人到场。无法通知、法定代理人不能到场或者法定代理人是共犯的，也可以通知未成年犯罪嫌疑人的其他成年亲属，所在学校、单位、居住地或者办案单位所在地基层组织或者未成年人保护组织的代表到场，并将有关情况记录在案。到场的法定代理人可以代为行使未成年犯罪嫌疑人的诉讼权利。

3、询问和讯问，违法犯罪嫌疑人核对完，在哪签字捺指印？

答：在行政案件里，逐页签名或捺指印；在刑事案件里，逐页签名且捺指印。

4、在询问笔录和讯问笔录里，在哪里是单独捺指印不签字的？

答：违法犯罪嫌疑人的名字、重要情节、修改处等。

5、违法嫌疑人、被侵害人或者其他证人请求自行提供书面材料的，应当准许，对吗？

答：对。

6、自行书写材料材料的签字要求是什么？

答：行政案件：手写的，尾部签名或捺指印即可。打印的，逐页签名或捺指印。警察收到后，应当在首页注明收到日期，并签名。

刑事案件：犯罪嫌疑人请求自行书写供述的，应当准许；必要时，侦查人员也可以要求犯罪嫌疑人亲笔书写供词。犯罪嫌疑人应当在亲笔供词上逐页签名、捺指印。侦查人员收到后，应当在首页右上方写明“于某年某月某日收到”，并签名。

专题八 治安检查 VS 刑事检查、搜查

1、治安检查需要审批吗？

答：三分法，如果是检查物品和体外，无需审批；如果是检查体表和体内，经过办案部门负责人批准；如果是检查场所，经过县级以上公安机关负责人批准。

2、刑事案件中，人身检查需要审批吗？

答：不需要。

3、行政案件里有搜查措施吗？

答：没有。

4、刑事案件里搜查需要审批吗？

答：需要县级以上公安机关负责人审批。

5、行政强制检查需要审批吗？

答：不需要。

6、刑事强制检查需要审批吗？

答：需要办案部门负责人批准。

7、行政检查和刑事检查、搜查的对象有何不同？

答：行政检查的对象是与案件有关的场所、物品和人身。

刑事检查的对象是人身体表；

刑事搜查的对象是与案件有关的场所、物品和人身（体外）。

8、刑事检查需要检查证吗？

答：不需要。行政检查需要《检查证》，刑事搜查需要《搜查证》。

9、人身检查的主体和对象是？

答：行政案件中，检查主体是

(1) 检查妇女身体：应当由女性工作人员进行；

检查对象：是指违法嫌疑人和被侵害人的身体。

刑事案件和治安案件：

检查妇女的身体：应当由女工作人员或者医师进行。

检查对象：犯罪嫌疑人和被害人的身体。

10、检查和搜查需要见证人吗？

答：行政检查和刑事检查都应当有见证人，搜查应当有见证人。

行政案件中的检查：关于见证人问题，存在法条打架情况，《治安管理处罚法》第 88 条：检查的情况应当制作检查笔录，由检查人、被检查人和见证人签名或者盖章；被检查人拒绝签名的，人民警察应当在笔录上注明。《公安机关办理行政案件程序规定》第 85 条第二款：

检查场所时，应当有被检查人或者见证人在场；第 86 条第一款：检查情况应当制作检查笔录。检查笔录由检查人员、被检查人或者见证人签名；被检查人不在场或拒绝签名的，办案人民警察应当在检查笔录中注明。

《公安机关办理刑事案件程序规定》第 217 条：检查的情况应当制作笔录，由参加检查的侦查人员、检查人员、被检查人员和见证人签名。被检查人员拒绝签名的，侦查人员应当在笔录中注明。

刑事案件里的搜查：

《刑事诉讼法》第一百三十九条 在搜查的时候，应当有被搜查人或者他的家属，邻居或者其他见证人在场。

《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百九十四条 公安机关开展勘验、检查、搜查、辨认、查封、扣押等侦查活动，应当邀请有关公民作为见证人。

《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百二十五条 进行搜查时，应当有被搜查人或者他的家属、邻居或者其他见证人在场
搜查的情况应当制作搜查笔录，由侦查人员和被搜查人或者他的家属、邻居或者其他见证人签名。

10、无证检查和无证搜查的情形分别是什么？

答：无证检查

原则上两警两证，例外可以两警单证，事后无需补办检查证，补办手续即可：

(1) 商用场所：必要时，无检查证也可当场检查，必要时：指的是如果不立即检查会导致证据灭失和违法人逃脱。

(2) 住宅场所：检查住宅，必须要警察证+检查证。例外：必须有证据表明或者有群众报警公民住所正在发生危害公共安全或者公民人身安全的案（事）件，或者违法存放危险物质，不立即检查可能会对公共安全或者公民人身、财产造成重大危害。（治安案件不存在无证检查）

(3) 商住两用场所：违法嫌疑人的居住场所与其在市场监督管理局注册登记的经营场所合一的，在经营时间内对其检查时，应当按照检查经营场所办理相关手续；在非经营时间内对其检查时，应当按照检查公民住所办理相关手续。

【注意】除了适用商用场所外，也适用紧急情形下的物品和人身检查。

无证搜查

执行拘留、逮捕任务的时候，遇到下列紧急情况之一，不用搜查证也可以进行搜查：

- (1) 可能随身携带凶器的；
- (2) 可以隐藏爆炸、剧毒等危险物品的；
- (3) 可能隐匿、毁弃、转移犯罪证据的；
- (4) 可能隐匿其他犯罪嫌疑人的；
- (5) 其他突然发生的紧急情况。

11、全程录音录像可以代替书面检查笔录吗？

答：只有行政检查可以。

12、人身安全检查和检查、治安检查的区别？

答：第一、目的不同。人身安全检查就是为了排除危险；检查是查明案情的调查手段，是为了获取证据；治安检查属于公安机关治安监督检查，是为了排除场所的治安风险和消防风险。

第二、除了检查需要办理《检查证》，其他不需要办证。

专题九 行政查、扣、冻 VS 刑事查、扣、冻

1、行政案件的查封和刑事案件查封的对象相同吗？

答：行政案件查封的对象是专门用于从事无证经营活动的场所、设施、物品。刑事案件查封的对象是不动产和特定动产。

关联法条：

《办理行政案件程序规定》第 108 条 办理下列行政案件时，对专门用于从事无证经营活动的场所、设施、物品，经公安机关负责人批准，可以依法查封。但对与违法行为无关的场所、设施，公民个人及其扶养家属的生活必需品不得查封：

(一)擅自经营按照国家规定需要由公安机关许可的行业的；

(二)依照《娱乐场所管理条例》可以由公安机关采取取缔措施的；

(三)《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律、法规规定适用查封的其他公安行政案件。

场所、设施、物品已被其他国家机关依法查封的，不得重复查封。

《办理刑事案件程序规定》第 228 条第二款：在侦查过程中需要查封土地、房屋等不动产，或者船舶、航空器以及其他不宜移动的大型机器、设备等特定动产的，应当经县级以上公安机关负责人批准并制作查封决定书。

2、行政案件的查封和刑事案件查封的审批相同吗？

答：行政案件是公安机关负责人；刑事案件是县级以上公安机关负责人。

关联法条：《办理行政案件程序规定》第 2 条第二款：本规定所称公安机关，是指县级以上公安机关、公安派出所、依法具有独立执法主体资格的公安机关业务部门以及出入境边防检查站。

3、行政案件的查封和刑事案件查封的期限相同吗？

答：行政案件是 30+30 日。刑事案件是 2 年+1 年+1 年+……

《办理行政案件程序规定》第一百一十二条 扣押、扣留、查封期限为三十日，情况复杂的，经县级以上公安机关负责人批准，可以延长三十日；法律、行政法规另有规定的除外。延长扣押、扣留、查封期限的，应当及时书面告知当事人，并说明理由。

对物品需要进行鉴定的，鉴定期间不计入扣押、扣留、查封期间，但应当将鉴定的期间书面告知当事人。

《公安机关执法细则》（第三版）161 页

(1) 查封期限不得超过二年。期限届满可以续封一次，续封应当经作出原查封决定的县级以上公安机关负责人批准，在期限届满前五

日内重新制作《查封决定书》和《协助查封通知书》，送交有关部门协助办理，续封期限最长不得超过一年。

(2) 案件重大复杂，确需再续封的，应当经设区的市一级以上公安机关负责人批准，在期限届满前五日内重新制作《查封决定书》和《协助查封通知书》，且每次再续封的期限最长不得超过一年。

4、行政案件的扣押和刑事案件扣押的对象相同吗？

答：相同的，都是动产。

5、行政案件里的扣押和登记是什么关系？

答：登记是扣押时遇到特殊情形的处理办法，即本该转移占有的没有转移占有，情形有二：一是公民个人及其所扶养家属的生活必需品；二是被侵害人或者善意第三人合法占有的财产。

关联法条：《办理行政案件程序规定》第 107 条 对下列物品，经公安机关负责人批准，可以依法扣押或者扣留：

(一)与治安案件、违反出境入境管理的案件有关的需要作为证据的物品；

(二)道路交通安全法律、法规规定适用扣留的车辆、机动车驾驶证；

(三)《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律、法规规定适用扣押或者扣留的物品。

对下列物品，不得扣押或者扣留：

(一)与案件无关的物品；

(二)公民个人及其所扶养家属的生活必需品；

(三)被侵害人或者善意第三人合法占有的财产。

对具有本条第二款第二项、第三项情形的，应当予以登记，写明登记财物的名称、规格、数量、特征，并由占有人签名或者捺指印。必要时，可以进行拍照。但是，与案件有关必须鉴定的，可以依法扣押，结束后应当立即解除。

6、行政案件的扣押和刑事案件扣押的审批相同吗？

答：行政案件里扣押的审批是公安机关负责人，延期的审批是县级以上公安机关负责人。

刑事案件里的审批人有：办案部门负责人（侦查过程中）；现场指挥人员（现场勘查或搜查过程中）；县级以上公安机关负责人（扣押财物、文件价值较高或者可能严重影响正常生产经营、邮件、电子邮件、电报）。

关联法条：

《办理行政案件程序规定》第 112 条 扣押、扣留、查封期限为三十日，情况复杂的，经县级以上公安机关负责人批准，可以延长三十日；

法律、行政法规另有规定的除外。延长扣押、扣留、查封期限的，应当及时书面告知当事人，并说明理由。

对物品需要进行鉴定的，鉴定期间不计入扣押、扣留、查封期间，但应当将鉴定的期间书面告知当事人。

《办理刑事案件程序规定》第 288 条第一款：在侦查过程中需要扣押财物、文件的，应当经办案部门负责人批准，制作扣押决定书；在现场勘查或者搜查中需要扣押财物、文件的，由现场指挥人员决定；但扣押财物、文件价值较高或者可能严重影响正常生产经营的，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作扣押决定书。

第 232 条 扣押犯罪嫌疑人的邮件、电子邮件、电报，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作扣押邮件、电报通知书，通知邮电部门或者网络服务单位检交扣押。

7、行政案件的扣押和刑事案件扣押的期限相同吗？

答：行政案件是 30+30 日，刑事案件没有规定期限。

8、行政案件的冻结和刑事案件冻结的对象相同吗？

答：行政案件冻结的财物是只针对恐怖活动嫌疑人的。而刑事案件的冻结是面向所有的犯罪嫌疑人的。

关联法条：

《办理行政案件程序规定》第 113 条 公安机关对恐怖活动嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产采取冻结措施的，应当经县级以上公安机关负责人批准，向金融机构交付冻结通知书。

作出冻结决定的公安机关应当在三日内向恐怖活动嫌疑人交付冻结决定书。冻结决定书应当载明下列事项：

(一)恐怖活动嫌疑人的姓名或者名称、地址；

(二)冻结的理由、依据和期限；

(三)冻结的账号和数额；

(四)申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限；

(五)公安机关的名称、印章和日期。

《办理刑事案件程序规定》第 237 条 公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等资金，债券、股票、基金份额和其他证券，以及股权、保单权益和其他投资权益等财产，并可以要求有关单位和个人配合。

9、行政案件的冻结和刑事案件冻结的审批相同吗？

答：行政案件的冻结由县级以上公安机关负责人批准，如果需要延长的，由上一级公安机关负责人批准。

刑事案件冻结的审批包括：县级以上公安机关负责人、设区的市

一级以上公安机关负责人；省级以上公安机关负责人。

关联法条：

《办理刑事案件程序规定》第 239 条 需要冻结犯罪嫌疑人财产的，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作协助冻结财产通知书，明确冻结财产的账户名称、账户号码、冻结数额、冻结期限、冻结范围以及是否及于孳息等事项，通知金融机构等单位协助办理。

冻结股权、保单权益的，应当经设区的市一级以上公安机关负责人批准。

冻结上市公司股权的，应当经省级以上公安机关负责人批准。

10、行政案件的冻结和刑事案件冻结的期限相同吗？

答：行政案件的冻结期限是 2 个月+1 个月。刑事案件的冻结是 6 个月、1 年、2 年，可以续冻。存款 6 个月、1 年；权益 3 个月；证券 2 年。

关联法条：

《办理行政案件程序规定》第 113 条 公安机关对恐怖活动嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产采取冻结措施的，应当经县级以上公安机关负责人批准，向金融机构交付冻结通知书。

作出冻结决定的公安机关应当在三日内向恐怖活动嫌疑人交付冻结决定书。冻结决定书应当载明下列事项：

- (一)恐怖活动嫌疑人的姓名或者名称、地址;
- (二)冻结的理由、依据和期限;
- (三)冻结的账号和数额;
- (四)申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限;
- (五)公安机关的名称、印章和日期。

第 114 条 自被冻结之日起二个月内,公安机关应当作出处理决定或者解除冻结;情况复杂的,经上一级公安机关负责人批准,可以延长一个月。

延长冻结的决定应当及时书面告知恐怖活动嫌疑人,并说明理由。

《公安机关办理刑事案件程序规定》

第 243 条 冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等财产的期限为六个月。每次续冻期限最长不得超过六个月。

对于重大、复杂案件,经设区的市一级以上公安机关负责人批准,冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等财产的期限可以为一年。每次续冻期限最长不得超过一年。

第 244 条 冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。每次续冻期限最长不得超过二年。

第 245 条 冻结股权、保单权益或者投资权益的期限为六个月。每次续冻期限最长不得超过六个月。

11、对冻结的债券、股票、基金份额等财产，可以出售吗？出售的条件是什么？

答：行政冻结无法出售，刑事冻结在符合条件的时候可以出售。

关联法条：

《办理刑事案件程序规定》第 246 条 对冻结的债券、股票、基金份额等财产，应当告知当事人或者其法定代理人、委托代理人有权申请出售。

权利人书面申请出售被冻结的债券、股票、基金份额等财产，不损害国家利益、被害人、其他权利人利益，不影响诉讼正常进行的，以及冻结的汇票、本票、支票的有效期即将届满的，经县级以上公安机关负责人批准，可以依法出售或者变现，所得价款应当继续冻结在其对应的银行账户中；没有对应的银行账户的，所得价款由公安机关在银行指定专门账户保管，并及时告知当事人或者其近亲属。

12、刑事案件中，被查封的财物，犯罪嫌疑人可以使用吗？

答：能够保证侦查活动正常进行的，可以允许有关当事人继续使用有关涉案财物，但应当采取必要的保值、保管措施。

13、执行查封、扣押，应当有见证人吗？

答：刑事案件应当有，行政案件可以有。

《办理刑事案件程序规定》第 229 条 执行查封、扣押的侦查人员不得少于二人，并出示本规定第二百二十八条规定的有关法律文书。

查封、扣押的情况应当制作笔录，由侦查人员、持有人和见证人签名。

14、在行政案件中，对涉恐人员的涉案财物可以进行查封和扣押吗？
审批主体是？

答：可以，审批主体是县级以上公安机关负责人。

15、行政案件错误查扣冻和刑事案件错误查扣冻救济相同吗？

答：行政案件的救济是行政复议、行政诉讼或者国家赔偿。

刑事案件的救济就是控告、申诉。

第一、提出申诉、控告。当事人和辩护人、诉讼代理人、利害关系人对于公安机关及其侦查人员有下列行为之一的，有权向该机关申诉或者控告：

(一)采取强制措施法定期限届满，不予以释放、解除或者变更的；

(二)应当退还取保候审保证金不退还的；

(三)对与案件无关的财物采取查封、扣押、冻结措施的；

(四)应当解除查封、扣押、冻结不解除的；

(五)贪污、挪用、私分、调换、违反规定使用查封、扣押、冻结的财物的。

第二、处理。受理申诉或者控告的公安机关应当及时进行调查核

实，并在收到申诉、控告之日起三十日内作出处理决定，书面回复申诉人、控告人。发现公安机关及其侦查人员有前款规定行为之一的，应当立即纠正。

第三、监督。（1）当事人和辩护律师、诉讼代理人、利害关系人对处理决定不服的，可以向上级公安机关或者同级人民检察院申诉。

（2）上级公安机关发现下级公安机关存在本条第一款规定的违法行为或者对申诉、控告事项不按照规定处理的，应当责令下级公安机关限期纠正，下级公安机关应当立即执行。必要时，上级公安机关可以就申诉、控告事项直接作出处理决定。（3）人民检察院对申诉查证属实，通知公安机关予以纠正的，公安机关应当纠正。

16、查扣冻后，发现与案件无关，怎么处理？

答：行政案件只是规定与案件无关不得查扣冻；刑事案件规定3日内解除查、扣、冻。

17、登记和先行登记保存的区别是什么？

答：登记属于扣押的特殊情形下的特殊处理；先行登记保存是在证据可能灭失或者以后难以取得情况下，采取的。

《办理行政案件程序规定》第110条 在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，经公安机关办案部门负责人批准，可以先行登记保存。先行登记保存期间，证据持有人及其他人员不得损毁或者转移证据。对先行登记保存的证据，应当在七日内作出处理决定。逾期不作出处理决定的，视为自动解除。

18、抽样取证，三个应当是什么？什么情形下要补偿？

答：《办理行政案件程序规定》第 109 条 收集证据时，经公安机关办案部门负责人批准，可以采取抽样取证的方法。

抽样取证应当采取随机的方式，抽取样品的数量以能够认定本品的品质特征为限。

抽样取证时，应当对抽样取证的现场、被抽样物品及被抽取的样品进行拍照或者对抽样过程进行录像。

对抽取的样品应当及时进行检验。经检验，能够作为证据使用的，应当依法扣押、先行登记保存或者登记；不属于证据的，应当及时返还样品。样品有减损的，应当予以补偿。

19、公安机关保管财物期间，遇到物品容易损坏变质，如何处理？

《办理行政案件程序规定》第 191 条 对容易腐烂变质及其他不易保管的物品、危险物品，经公安机关负责人批准，在拍照或者录像后依法变卖或者拍卖，变卖或者拍卖的价款暂予保存，待结案后按有关规定处理。

《办理刑事案件程序规定》第 236 条 在侦查期间，对于易损毁、灭失、腐烂、变质而不宜长期保存，或者难以保管的物品，经县级以上公安机关主要负责人批准，可以在拍照或者录音录像后委托有关部门变卖、拍卖，变卖、拍卖的价款暂予保存，待诉讼终结后一并处理。

20、违法查封冻，政务处分是什么？

答：12—34—5

关联法条：《纪律条令》第十五条 有下列行为之一的，给予警告或者记过处分；情节较重的，给予记大过或者降级处分；情节严重的，给予撤职处分：

- （一）违反规定吊销、暂扣证照或者责令停业整顿的；
- （二）违反规定查封、扣押、冻结、没收财物的。

第十六条 有下列行为之一的，给予警告或者记过处分；情节较重的，给予记大过或者降级处分；情节严重的，给予撤职处分：

- （一）擅自设定收费项目、提高收费标准的；
- （二）违反规定设定罚款项目或者实施罚款的；
- （三）违反规定办理户口、身份证、驾驶证、特种行业许可证、护照、机动车行驶证和号牌等证件、牌照以及其他行政许可事项的。

21、合法查扣冻，但违规使用，政务处分是什么？

答：23—45—6.

关联法条：《纪律条令》第十八条 私分、挪用、非法占有赃款赃物、扣押财物、保证金、无主财物、罚没款物的，给予记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分。

22、返还被侵害人/被害人的合法财物及孳息的条件是？

答：两清+两不影响。

关联法条：

《行政程序规定》第一百九十二条 有关违法行为查证属实后，对有证据证明权属明确且无争议的被侵害人合法财物及其孳息，凡返还不

损害其他被侵害人或者利害关系人的利益，不影响案件正常办理的，应当在登记、拍照或者录像和估价后，及时发还被侵害人。办案人民警察应当在案卷材料中注明返还的理由，并将原物照片、清单和被侵害人的领取手续附卷。

《刑事诉讼法》第二百三十四条 有关犯罪事实查证属实后，对于有证据证明权属明确且无争议的被害人合法财产及其孳息，且返还不损害其他被害人或者利害关系人的利益，不影响案件正常办理的，应当在登记、拍照或者录音录像和估价后，报经县级以上公安机关负责人批准，开具发还清单返还，并在案卷材料中注明返还的理由，将原物照片、发还清单和被害人的领取手续存卷备查。